

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
AUTOCERTIFICAZIONE SULL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI
AGLI ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.LGS. n° 36/2023**

Al Comune di Squillace
a mezzo Piattaforma MEPA

OGGETTO: Appalto di lavori di “*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale.

CUP: C84E22000010004

CIG: 9988189250

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____ a
_____ e residente nel Comune di _____
(____) Stato _____ Via/Piazza _____ n°
_____ in qualità di _____ della Ditta
_____ avente sede legale in _____ nel
Comune di _____ (____) Via/Piazza _____ n° _____ e-
mail - PEC: _____ telefono n° _____ Codice
Fiscale _____ Partita IVA n° _____

Num. PASSOE _____

ai sensi del d.P.R. n° 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n° 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione di contratti pubblici,

DICHIARA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Che la Ditta sopra citata eseguirà l'appalto in qualità di:

☐ impresa individuale

- ☐ società di _____
- ☐ società cooperativa di produzione e lavoro
- ☐ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
- ☐ consorzio fra imprese artigiane
- ☐ consorzio stabile
- ☐ raggruppamento temporaneo di imprese costituito/da costituire: _____
- ☐ gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
- ☐ altro _____

☐ ***(qualora partecipi come raggruppamento, consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative)*** di concorrere per le seguenti ditte *(indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Ditta)*:

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

☐ ***(nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)***: che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresa _____ in qualità di capogruppo e precisa che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: *(specificare il nome dell'impresa, il lavoro che andrà ad espletare e la quota dello stesso)*

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

Impresa _____,

lavoro _____, ____ %

Impresa _____,
lavoro _____, ____ %

☐ **(nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti):** che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza:

Impresa _____,
lavoro _____, ____ %

Impresa _____,
lavoro _____, ____ %

Impresa _____,
lavoro _____, ____ %

Impresa _____,
lavoro _____, ____ %

☐ **(se si tratta di un raggruppamento o consorzio)** di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale.

DICHIARA

☐ **che non ricorrono alcuna delle situazioni di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n° 36, come puntualmente elencati all'Allegato I della presente autodichiarazione;**

GENERALITÀ DELL'IMPRESA OFFERENTE E POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 36 DEL 31 MARZO 2023
--

La Ditta _____ avente sede legale in _____ nel
Comune di _____ (____) Via/Piazza _____ n° _____

DICHIARA

☐ di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 90 del D.P.R. n° 207/2010 ed in particolare:

a) possiede adeguata attrezzatura tecnica come di seguito elencata: _____

1.2 ☐ di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità: _____

1.3 ☐ che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti:

- DURC regolare fino al __/__/____;
- Sede competente INPS _____ () Via _____ n° _____ matricola azienda n° _____ (nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);
- Sede competente INAIL _____ () Via _____ n° _____ matricola azienda n° _____ (nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);
- Sede della Cassa Mutua Edile di _____ () Via _____ n° _____ codice impresa n° _____ (nel caso di iscrizione presso più Sedi di Casse Edili si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);

1.4 ☐ che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL):

- ☐ Edile industria ☐ Edile piccola media impresa (MPMI) ☐ Edile cooperazione
☐ Edile Artigianato ☐ Edile con solo impiegati e tecnici ☐ Altro _____

1.5 ☐ che la dimensione aziendale della Ditta offerente è la seguente: n° _____ dipendenti, di cui n° _____ disabili ai sensi della Legge n° 68/1999.

1.6 ☐ (*in caso di subappalto, ove consentito*) di subappaltare le seguenti lavorazioni previste in progetto nel rispetto degli importi massimi prescritti dalle vigenti norme ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023): _____

1.7 ☐ che al fine di qualificarsi alla procedura in oggetto, dichiara di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n° 36/2023, pertanto i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti dalla stazione appaltante nella richiesta di preventivo/lettera di invito ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, sono posseduti:

- ☐ IN PARTE in proprio mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ed IN PARTE mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n° 36/2023 e dell'art. 88 del d.P.R. n° 207/2010, e, quindi, mediante i requisiti _____ posseduti dall'impresa ausiliaria _____;
- ☐ DEL TUTTO mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n° 36/2023 e dell'art. 88 del d.P.R. n° 207/2010 e, quindi, mediante i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dall'impresa ausiliaria che qualifica interamente il concorrente mediante il possesso dei seguenti requisiti _____ posseduti dall'impresa ausiliaria _____;

DICHIARA ALTRESÌ

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. N° 18/2008, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

[per le Ditte che hanno una struttura di impresa e che, quindi, hanno lavoratori dipendenti]

- 1.1** ☐ è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n° 81/2008, riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nell'ambito della propria azienda;

[per le Ditte che non hanno lavoratori dipendenti]

- 1.1** ☐ è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie utilizzate nell'esercizio della propria attività di natura autonoma, la quale sarà fornita alla stazione appaltante, in copia ai sensi del d.P.R. n° 445/2000, in caso di verifica del possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale, effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell'Allegato XVII, punti 1 e 2, dello stesso D.Lgs. 81/2008.;
- 1.2** ☐ dispone di idonei **dispositivi di protezione individuali (DPI)** utilizzati nell'esercizio della propria attività di natura autonoma;
- 1.3** ☐ è in possesso degli **attestati** inerenti la propria **formazione** e la relativa **idoneità sanitaria** prevista dal D.Lgs. n° 81/2008.

ISCRIZIONE NELLA "WHITE LIST" ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 52 a 59, DELLA LEGGE N° 190/2012, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI IN APPALTO

- ☐ che la Ditta _____ è regolarmente iscritta nell'elenco "White List" antimafia, tenuto dalla Prefettura di _____ (____) dalla data del _____;
- ☐ che la Ditta _____ ha presentato in data _____ regolare domanda di iscrizione nell'elenco "White List" antimafia, tenuto dalla Prefettura di _____ (____).

DICHIARA INOLTRE

- che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla *richiesta di offerta (oppure) lettera di invito (oppure) bando di gara*, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo metrico, nonché dei piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possano avere influenza sull'organizzazione del cantiere, sull'andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalità poste a base di gara;
- di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, alla eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;
- di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità dell'esecuzione;
- di aver preso atto che le quantità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da intendersi come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all'impresa le quantità effettivamente realizzate;
- di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizi come segnalati dagli Enti competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.);
- di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei cantieri edili;
- di impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- la fattibilità dell'opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito;

- l'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;
- in considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito.
- di aver formulato il preventivo tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che precede e nei documenti tutti di gara;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 3 sopra citato;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d'opera, intervengono variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n° 187);
- di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

INFINE DICHIARA

- al fine della riduzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n° 36/2023 segnala il possesso del relativo requisito: _____ e allega copia conforme delle eventuali certificazioni o registrazioni possedute;

Alla presente istanza, allega:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del d.P.R. n° 445/2000.
- *(in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa)*, copia della procura notarile, ai sensi del d.P.R. n° 445/2000.
- *(in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti)*, copia dell'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza.
- *(in caso di appalto pari o superiore a 20.000euro)* Modello DGUE.
- *(se ricorre il caso)* Certificati regolare esecuzione.

Luogo e data _____, ____/____/____

Firmato digitalmente